

1510782-80.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... das elementares de dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Milton José Soares Pereira, proprietário do estabelecimento, não presenciou confirmou a prática do roubo e o fornecimento da gravação da ação criminosa, efetuada por câmera de segurança do estabelecimento, à Polícia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510782-80.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510782-80.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2260343/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 20889745 - 02º D.P. DIADEMA, 2260343 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º-A, inciso I, na forma

do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 18h30min, na Rua José Dias Donadeli, nº 694, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à Casa do Norte São Judas, representada por Milton José Soares Pereira, bem como o telefone celular iPhone 7 Plus, IMEI nº 355348085284465, de propriedade de Mariany Alves Pereira.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado se dirigiu ao comércio situado à Rua José Dias Donadeli, nº 694, bairro Alves Dias, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, a bordo de uma motocicleta Yamaha/Fazer, de cor vermelha, placas não anotadas, com a intenção de praticar um crime de roubo.

Então, estacionou o veículo, desembarcou, ingressou no estabelecimento comercial e se dirigiu ao corredor, onde tomou posse de um produto.

Quando retornou, abordou a funcionária Mariany Alves Pereira e, mediante porte ostensivo de arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que ela entregasse o dinheiro existente no caixa e seu aparelho celular.

A vítima atendeu à exigência, entregou ao roubador a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie resultante das vendas do estabelecimento, além de seu telefone celular iPhone 7 Plus. Em seguida, MAYCON empreendeu fuga do local.

O representante do estabelecimento comercial e a vítima Mariany registraram os fatos na Delegacia de Polícia e entregaram à equipe de policiais as imagens das câmeras de segurança que flagraram a ação delitiva.

Durante as investigações, os policiais identificaram que o roubador se tratava do mesmo autor de um roubo praticado na mesma data, com a mesma motocicleta e a mesma jaqueta com logotipo da "BMW", fatos que motivaram a decretação da prisão temporária de MAYCON nos autos da medida cautelar nº 1504545-75.2022.8.26.016, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema (págs. 14/20).

Então, a vítima Mariany foi chamada à Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado, apontando-o com convicção como o autor do delito de roubo (págs. 29/30).

Acompanhada por inquérito policial (págs.05/32), a denúncia foi recebida (págs.38/43). Regularmente citado a pág.91, o réu apresentou resposta à acusação (pág.96). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.98/99), em instrução foram ouvidas vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva de Milton Jose Soares Pereira e Cleber Matias de Oliveira.

Em debates, a acusação requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, com elevação da reprimenda e fixação de regime fechado. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares de dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Milton José Soares Pereira, proprietário do estabelecimento, não presenciou confirmou a prática do roubo e o fornecimento da gravação da ação criminosa, efetuada por câmera de segurança do estabelecimento, à Polícia Civil:

"É proprietário da Casa do Norte São Judas, localizada na RUA JOSÉ DIAS DONADELI, 694, - ALVES DIAS, cidade de S.BERNARDO DO CAMPO - SP. Segundo a vítima, no dia 17/09/2022, por volta das 18h:30m, sua funcionária MARIANY ALVES PEREIRA, a qual exerce a função atendente encontrava-se no local, quando foi abordado por um indivíduo de cútis branca, o qual chegou ao local na posse de uma motocicleta Yamaha Fazer de cor vermelha. Informou que o indivíduo na posse de arma de fogo e sob grave ameaça adentrou ao estabelecimento e subtraiu a quantia de R\$150,00

(cento e cinquenta reais) em espécie, além do aparelho celular de sua funcionária Mariany. Ressaltou que toda a ação delitiva ficou registrada pelo sistema de monitoramento de seu estabelecimento comercial. Com relação aos fatos nada presenciou. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Nada mais havendo a tratar ou a relatar, determinou a Autoridade o encerramento do presente termo que, após lido e achado conforme, vai por todos devidamente assinado, inclusive por mim Escrivão(ã) de Polícia que parcialmente o digitei” – grifo nosso.

Quanto à autoria, na fase policial o acusado confessou a prática dos delitos: “Indagado quanto à prática dos crimes de roubo contra dois estabelecimentos comerciais (mercados), situado um deles à Rua Anita Malfate, 95, Casa Grande, Diadema/SP e o outro à Rua José Dias Donadelli, 694, Alves Dias, SBC/SP, o interrogado confessa a prática delitiva, afirmando que praticou os crimes sozinho, pois após sair da cadeia teve dificuldades para conseguir emprego. Com relação aos pertences subtraídos, afirma que já os “passou para frente” (sic), bem como também já se desfez da arma de fogo utilizada nos crimes. Indagado quanto à localização da motocicleta Fazer vermelha utilizada no roubo, informou que também “se desfez dela” (sic)” (págs. 24/25).
Em Juízo, retratou-se.

Negando a prática do delito, declarou que nunca esteve na Casa do Norte na condição de cliente e tampouco foi ao local do fato na data do fato. Não possuía as vestimentas visualizadas na imagem de pag.18.

A retratação da confissão policial não produz efeitos por si mesma. Cumpre ser acompanhada de provas elidentes, pois o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na Delegacia ou em Juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências.

Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não restou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada a responsabilidade penal do agravante. 3. Agravo regimental improvido” (STJ AgRg no AREsp 195746/RN Rel. Min. Campos Marques j. 21/02/2013).

No mesmo sentido a jurisprudência do Pretório Excelso:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I e IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator

Min. Marco Aurélio, Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada" (STF HC 100693/ES rel. Min. Luiz Fux j. 23/08/2011).

Ademais, a negativa de autoria ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

O réu não provou que trabalhava em empresa na data do fato, conforme alegado em Juízo.

E, sob o crivo do contraditório, a vítima Marianny Alves Pereira narrou os lances do crime de roubo praticado por um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, espancando qualquer dúvida acerca da autoria:

É funcionária da Casa do Norte São Judas Tadeu e trabalhava no caixa na data do fato. Ali o acusado chegou na condução da motocicleta Yamaha/Fazer de cor vermelha. Ingressou como se fosse um cliente e apanhou um produto. Era a terceira vez que MAYCON entrava na loja na condição de cliente. Brincou até que novamente compraria um xarope.

Contudo, nesta terceira oportunidade, retornou ao caixa já com arma de fogo em punho e anunciou o assalto, proferindo xingamentos.

Exigiu a entrega do aparelho celular que estava em seu poder, bem pessoal, e do dinheiro do caixa do estabelecimento, apoderando-se de aproximadamente R\$100,00 em espécie. Ordenou, em seguida, que entrasse no banheiro. Obedeceu à ordem.

Quando saiu, surpreendeu-se com o acusado, que ainda estava na frente da loja, falando ao aparelho celular, como se nada tivesse acontecido. Quando a viu, o acusado ordenou que retornasse para o interior da Casa do Norte, provavelmente ficou com medo que gritasse ao barbeiro que fica do outro lado da rua.

Soube que estabelecimento comercial próximo, localizado em Diadema, tinha sido roubado pouco tempo depois. Viu as imagens. Era o mesmo roubador. O réu vestia, inclusive, as mesmas roupas.

Na Delegacia de Polícia, reconheceu pessoalmente o acusado, dentre outros indivíduos, como sendo o autor do crime.

Ratificando a reconhecimento anterior (cf. autos de reconhecimento fotográfico de págs. 13 e pessoal de págs. 29/30), em Juízo a vítima Marianny reconheceu o réu (placa nº 02), exibido dentre outros dois indivíduos, como o autor do crime. Não teve dúvida.

Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] "Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminoso, o que se harmoniza ao caso

em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Embora as imagens gravadas na data do fato (págs.14/16) não possibilitem a visualização do rosto do roubador com precisão, a autoria vem esclarecida no reconhecimento pessoal, firme, efetuado pela funcionária do estabelecimento nas duas etapas da persecução penal, bem como na investigação realizada pela Polícia Civil.

Com efeito, as palavras da vítima foram corroboradas no depoimento do policial civil Pedro Paulo Navarro Castello, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data dos fatos:

Diante de imagens obtidas em redes sociais e nos estabelecimentos comerciais de Diadema e São Bernardo do Campo roubados, a equipe conseguiu identificar o autor dos crimes de roubo, praticados no mesmo dia, em locais próximos, um após o outro.

Cumprido mandado de prisão temporária do réu, as vestimentas usadas nos delitos de São Bernardo do Campo e Diadema, idênticas, foram apreendidas e MAYCON foi reconhecido como o autor dos crimes de roubo praticados nas duas cidades contíguas.

Inquirido, o agente confessou a prática dos delitos. Disse que havia dispensado a motocicleta e a arma de fogo.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos de roubo pelo acusado.

Ficou configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso I (concurso de agentes) do §2º-A (emprego de arma de fogo sob a égide da Lei 13.654/18), do artigo 157 do Código Penal.

O emprego de arma de fogo para o exercício da grave ameaça vem demonstrado nas firmes declarações da vítima Marianny, que visualizou o instrumento exibido pelo acusado para a subtração de seu pertence e do dinheiro do caixa da loja. É possível, ainda, visualizar a arma em poder do acusado, nas imagens captadas pelas câmeras de segurança (pág. 15).

A não apreensão do instrumento lesivo utilizado pelo agente (houve tempo hábil para dispensa/ocultação da arma) não impede o reconhecimento da causa de aumento.

Constitui entendimento da jurisprudência que, se a palavra da vítima pode o mais - identificar o roubador - seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma de fogo.

A ausência de exame pericial para a demonstração da capacidade ofensiva do instrumento, uma vez reconhecido o seu emprego na execução do crime, não afeta o reconhecimento da causa de aumento. A comprovação da ausência de eficácia lesiva da arma era ônus do acusado, do qual não se desincumbiu a contento (CPP, art.156).

Nessa linha:

"Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. Em tais hipóteses, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas" (STJ HC 240950/SP rel. Min. Og Fernandes j. 19/06/2012. Precedente: Recurso Especial n.º 961.863/RS. Julgado em 13.12.2010).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova testemunhal que ateste a utilização da arma de fogo por parte do autor do crime de roubo, mostra-se desnecessária a apreensão e o exame pericial que comprove o poder de fogo do artefato. 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, presume-se potencialmente lesiva a arma utilizada no cometimento do crime de roubo, cabendo à defesa a produção de prova que ateste a ausência de lesividade do instrumento. 3. Agravo regimental desprovido" (STJ AgRg no REsp 1075867/RS rel. Min. Jorge Mussi j. 26/10/2010).

Os delitos de roubo consumaram-se.

Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse. O aparelho celular e o dinheiro subtraídos, na espécie, sequer foram recuperados.

A propósito:

"O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbacão (ameaça) à posse do ladrão" (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, com o seguinte teor:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.".

Por derradeiro, ficou demonstrado que o acusado, mediante única ação, atingiu, ciente de tal fato, o patrimônio de diferentes vítimas.

MAYCON subtraiu a quantia de R\$ 150,00 em dinheiro do caixa do estabelecimento comercial, bem como o aparelho celular que estava na posse de Marianny e lhe

pertencia. Foram dois os crimes de roubo em concurso formal, portanto.

É a posição pacífica de nossos Tribunais:

"Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único" (TJSP-Rel.Bittencourt Rodrigues - j.19.08.1997 - RT 750/606).
"Concurso formal de delitos - Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram os respectivos patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime único" (TACRIM-SP-AC-Rel.Haroldo Luz - JUTACRIM 99/76).

Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado, que ostenta condenação anterior e irrecorrível pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (autos nº 0024888-97.2017.8.26.0564 - da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 25/10/2018, conforme certidão criminal de págs. 69/73 e F.A. de págs. 80/84), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa., para cada delito de roubo.

Reincidente específico (condenação anterior e irrecorrível pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cf. autos nº 0001723-05.2017.8.26.0537, desta 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 03/09/2018 - certidão criminal de págs. 69/73 e F.A. de págs. 80/84), elevo a reprimenda do acusado em 1/6, fixando-a em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Não incidem atenuantes.

O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa especial de aumento referente ao emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal - alterado pela Lei nº 13.654/18), aumento a pena em 2/3, totalizando 09 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, para cada delito de roubo.

Reconhecido o concurso formal crimes (descritos dois delitos de roubo), elevo a pena de um deles, idênticas, em 1/6, fixando-a, definitivamente, em 10 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa (CP, art. 72).

Nesta linha:

"A PENA APLICADA HÁ DE SOFRER MAJORAÇÃO COM O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO

FORMAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DELITOS, NECESSÁRIA À REPREENSÃO E REPROVAÇÃO PELA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA APELAÇÃO. (...) - No concurso formal, o número de infrações é que determina o aumento da pena. A existência de duas vítimas autoriza o aumento no mínimo (um sexto), enquanto a presença de sete ou mais o eleva para o máximo, metade" (TJDF 20010510057180APR, Relator EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/11/2002, DJ 26/02/2003 p. 65 sem grifos no original).

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado. Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Na hipótese dos autos é o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas a gravidade CONCRETA do delito, circunstâncias nas quais foi praticado, que bem demonstram a ousadia e periculosidade aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

O acusado ostenta antecedentes criminais e é reincidente específico (autos nº 0024888-97.2017.8.26.0564, da 2ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em 25/10/2018; autos nº 0001723-05.2017.8.26.0537 - desta 5ª Vara Criminal. Trânsito em julgado em 03/09/2018, conforme certidão criminal de págs. 69/73 e F.A. de págs. 80/84). Ainda cumpria pena definitiva anterior, quando praticou o delito apurado nestes autos.

Atende-se aos parâmetros do artigo 33, §3º do Código Penal, prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência. A fixação do regime semiaberto ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitiu ao(à) Juiz(íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela gravidade concreta da conduta e desfavoráveis condições subjetivas do agente que a praticou, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa. Outrossim, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SOARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput (duas vezes), ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso, decretada sua prisão preventiva às págs. 38/43.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações da vítima, no positivo reconhecimento pessoal em Juízo, no depoimento do policial civil e na presente condenação. O periculum libertatis vem consubstanciado na gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado, nos moldes acima delineados, apta a demonstrar que as medidas cautelares previstas na legislação processual não são suficientes e adequadas.

As desfavoráveis condições subjetivas do acusado apontam periculosidade diferenciada. Não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, ainda imprescindível para a eficácia da persecução penal.

MAYCON ostenta antecedentes criminais e é reincidente específico (autos nº 0024888-97.2017.8.26.0564, da 2ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em 25/10/2018; autos nº 0001723-05.2017.8.26.0537 - desta 5ª Vara Criminal. Trânsito em julgado em 03/09/2018, conforme certidão criminal de págs. 69/73 e F.A. de págs. 80/84). Ainda cumpria pena definitiva anterior, quando praticou o delito apurado nestes autos.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Oportunamente, comunique-se ao Cartório Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva e efetuando-se comunicações necessárias;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA